

1506451-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... do denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, e pelo delito de corrupção de menores.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

I) DO CRIME DE ROUBO

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506451-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506451-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074950/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23685722 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2074950 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO FLAVIO OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

CAIO FLAVIO OLIVEIRA SILVA (R.G. 62234354/SP) foi denunciado como incurso no o artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 17 de março de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Domingos de Moraes, altura do n. 1440, Vila Mariana, nesta comarca, CAIO FLAVIO OLIVEIRA SILVA (18 anos) previamente ajustado e agindo como o mesmo propósito de desígnios com o adolescente Pedro Henrique Silva (15 anos) e outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, um patinete, um computador, um celular e um relógio, mediante grave ameaça contra a vítima Felipe Caramoni Borges

Moreira (19 anos), não se consumando por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, CAIO FLAVIO OLIVEIRA SILVA (18 anos) corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Pedro Henrique Silva (15 anos), com ele praticando a infração penal acima descrita. Segundo consta, a vítima caminhava pela via pública logo após ter deixado as dependências da faculdade onde estuda quando se deparou com o réu, o adolescente Pedro e o comparsa não identificado. Notou que conversam e que a observavam atentamente.

Assim que por eles passou, foi alcançada por Pedro que, em tom ameaçador e agressivo, disse-lhe: "Dá. Passa tudo". Diante da incipiente relutância, tentou segurá-la, momento em que a vítima levantou o patinete que trazia consigo e correu. Estudantes que presenciaram a ação delituosa e tinham tomado conhecimento de que estavam promovendo roubos nas saídas de faculdades, acionaram a Polícia Militar. Não tardou para abordá-los a cerca de 400 metros de distância, na Rua Major Maragliano (doc. 1 - fls. 76), onde estavam na companhia do adolescente Vitor dos Santos Pereira, que não foi reconhecido pela vítima como o comparsa que acompanhava o réu e o adolescente Pedro quando da tentativa de subtração momento antes, os quais foram seguramente reconhecidos.

CAIO e Pedro tinham sido fotografados por um estudante abordando um aluno em circunstâncias semelhantes, de forma a amparar o liame subjetivo notado pela vítima, vale dizer, o prévio ajuste, a escolha de quem violariam o patrimônio e a presença na cena do crime como forma de intimidá-la.

O réu, que conta com dois atos infracionais correspondentes ao roubo, preferiu o silêncio (fl. 14).

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 82/83) e, com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 102/105).

O réu foi devidamente citado (fls. 95). Resposta à acusação apresentada a fls. 120. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foram mantidos o recebimento da denúncia e a prisão preventiva (fls. 133/136).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e três testemunhas de acusação, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a fixação de pena no mínimo, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, e pelo delito de corrupção de menores.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos na nobre defesa.

I) DO CRIME DE ROUBO

A materialidade do delito de roubo restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), termo de declarações da vítima (fls. 11) e das testemunhas (fls. 07, 09/10), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também restou cabalmente comprovada, pois o réu foi reconhecido pessoalmente em sede policial (fls. 11) e o reconhecimento foi seguramente confirmado em Juízo. Vejamos:

Na fase policial, o réu CAIO permaneceu silente (fls. 14).

Em Juízo, o réu CAIO alegou que saiu de casa e ligou para os amigos. Ficaram na Vila Mariana e passaram a pedir. Comeram um lanche no restaurante e ficaram conversando. Não tentou roubar o aluno.

Todavia, a versão apresentada pelo réu não merece credibilidade, vez que não foi confirmada pela prova dos autos, sendo, em verdade, contraditada pelos firmes depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório. Assim, a vítima FELIPE, em sede Juízo, narrou que no dia dos fatos, saiu da faculdade e estava subindo a rua em direção ao Metrô. Viu os três sentados numa muretinha. Viu que eles passaram a observar o depoente de forma suspeita. Num deles chegou a apontar discretamente para a direção do depoente. Ficou atento e continuou andando. Passou por eles e neste momento um deles levantou e passou a andar atrás do depoente. Ele percebeu que o depoente estava atento. Ele acelerou o passo e se aproximou dizendo me passa o que se tem. Tentou disfarçar e se aproximar da esquina. Ele partiu para cima do depoente, se assustou e saiu correndo. Foi para o metrô e conseguiu fugir. Depois não voltou mais ao local e acabou trancando a faculdade. Na época houve outra ocorrência com alunos da faculdade. Num grupo de whatsapp da faculdade um aluno foi assaltado e uma colega conseguiu fotografar os três, sendo que o depoente reconheceu dois deles. Na delegacia reconheceu o réu pessoalmente. Hoje devido ao tempo tem dificuldade, mas acha mais parecido o numero 1 (réu Caio). A vista da foto de fls. 32, aponta que reconheceu estes dois que aparecem na foto. O que se aproximou e abordou o depoente é o rapaz de tatuagem no braço. O roubador exigiu tudo que tinha. Na mochila tinha notebook, celular etc. A Laura tirou esta foto de dentro da perua. O depoente viu a foto antes de prestar o depoimento na delegacia.

O ofendido tornou a reconhecer o réu, mencionando a semelhança com o numero 1 (CAIO), como autor do delito e confirmou que, enquanto andava pela via pública no entorno da faculdade, foi abordado pelo rapaz que proferiu os seguintes dizeres: "Dá. Passa tudo", enquanto o comparsa dava cobertura.

Importantíssimo o depoimento da vítima, porque vivenciou o crime, narrou com precisão os fatos e não conhecia o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). "PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câ. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

A corroborar a prova acusatória, há o relato da testemunha LAURA, estudante da mesma faculdade que a vítima, estava na van que a faculdade disponibiliza e viu os dois meninos abordando o jovem. Resolveu fotografar. A vítima estava recuando e o assaltante colocou a mão no bolso como se estivesse armado. A van voltou a andar. No grupo da faculdade apareceram várias descrições dos assaltantes e mandou a foto para o grupo de sala. A foto circulou rapidamente. Pelo que leu no grupo, os dois estavam abordando as pessoas, exigindo dinheiro e falando que estavam armados. O conhecido Felipe, vítima neste processo, foi uma delas.

Em suma, a testemunha afirmou que, na data dos fatos, no trajeto da faculdade de van, avistou dois indivíduos abordando uma terceira pessoa, que aparentava se tratar de um estudante, pois estava com mochila e pasta. O adolescente Pedro

parecia fazer menção de estar armado, com a mão na cintura. Por isso, fotografou a cena (fls. 32). Mais tarde, soube pelas redes sociais que esses indivíduos estariam assaltando estudantes da faculdade Belas Artes e ESPM.

Há, por fim, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

A testemunha de acusação AFONSO, policial militar, narrou que o Copom irradiou a tentativa de roubo. No local, não encontraram os suspeitos. Os transeuntes, alunos da faculdade, indicaram que os três estavam perto da faculdade. Nas proximidades da faculdade, acharam os três. Eles foram abordados e nada de ilícito na revista. Surgiu uma testemunha, uma foto e uma vítima. Todos foram encaminhados ao Distrito. Não conhecia o réu de outras abordagens. Uma aluna fotografou os indivíduos e divulgou no grupo da faculdade e vários estudantes reportaram terem sido abordados por eles. Eles disseram que moravam perto do local.

Da mesma forma, testemunha de acusação HUDSON, policial militar, narrou que, na data dos fatos, o copom irradiou a ocorrência. Estavam patrulhando e não haviam localizado os suspeitos. Um transeunte apontou para três indivíduos que estavam tentando roubar os alunos. Perto da faculdade os alunos confirmaram. Os três foram abordados e nada de ilícito. Alunos declararam para os policiais do apoio que eram eles mesmo. A vítima apareceu, a foto foi recolhida e todos foram conduzidos para a delegacia. Quando o Copom pagou a ocorrência, já havia a descrição das vestes. Os alunos apontaram para os três quando se aproximaram da faculdade.

Os policiais ratificaram que, em patrulhamento, foi irradiado via COPOM o crime de roubo cometido naquela data, com a informações de que os três suspeitos estavam praticando delitos patrimoniais na região há dias. Em diligências pelo local, cientes das características passadas pelos alunos das faculdades ESPM e Belas Artes, localizaram o réu, o adolescente infrator e um terceiro indivíduo, os quais foram conduzidos à delegacia. No DP, a vítima FELIPE reconheceu Pedro e CAIO como autores do delito.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial, quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Ademais, os depoimentos dos policiais são, na sua essência, harmônicos entre si, sendo certo que as pequenas divergências neles contidos não têm o condão de enfraquecer a prova acusatória.

Assim, nota-se que a narrativa da vítima se coaduna com os relatos das testemunhas ouvidas, sob o crivo do contraditório, bem como os reconhecimentos fotográficos e pessoais afastam por completo a negativa do acusado.

Desta feita, deverá o réu responder pelo delito de roubo descrito na denúncia.

Não há dúvidas quanto à grave ameaça, pois a vítima confirmou que o adolescente lhe abordou em tom ameaçador e exigindo a entrega de todos os seus pertences, enquanto

o réu permaneceu encarando.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, uma vez restou comprovado que o réu cometeu com identidade de propósitos e em unidade de desígnios com o adolescente.

Inclusive, os vídeos apresentados dela defesa a fls. 90 são claros e cristalinos no sentido de demonstrar o conluio entre os agentes.

É de rigor o reconhecimento da tentativa, uma vez que a subtração somente não se consumou graças à reação da vítima.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu, ou extingam a punibilidade, de rigor a condenação do réu pelo crime previsto artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No tocante ao crime de corrupção de menores, também procede a pretensão ministerial, porém sem a agravante referente ao período de calamidade pública.

Em verdade, tratando-se de crime formal, é irrelevante para a adequação típica a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é suficiente a comprovação de que o réu praticou o delito na companhia dos menores, tal como restou demonstrado nos autos.

De fato, a prova oral colhida em sede policial e em Juízo confirma que CAIO cometeu o delito de roubo junto do adolescente menor infrator Pedro Henrique Silva (15 anos).

Com relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores, é forçoso o reconhecimento do concurso material de infrações.

Nesse ponto, tem-se que o crime de corrupção do criminoso mirim é antecedente aos crimes que praticaram mancomunados, de forma que tal delito já se encontrava consumado por ocasião da prática dos delitos subsequentes, no caso, os delitos patrimoniais, devendo-se, pois, reconhecer o concurso material de infrações.

Assim, por entender que a natureza do delito de corrupção de menores em nada afeta a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19, afasto sua incidência.

Destarte, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para crime de roubo em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO para o delito de corrupção de menores.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas e a atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena para além do mínimo legal.

Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, está presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo pelo aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. De outro lado, incide a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual, atentando-se ao breve iter criminis intermediário percorrido, em que somente se exigiu a entrega dos pertences da vítima, reduz a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 04 (QUATRO) DIAS-MULTA.

Com relação ao crime de corrupção de menores, não há causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIO FLAVIO OLIVEIRA SILVA (R.G. 62234354/SP), qualificado nos autos, à pena de 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 04 (QUATRO) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso

II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput", do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "b" do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que ficou preso preventivamente.

Por ter permanecido preso durante o processo e porque ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA